



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 09/04/2024 N. 5250/2023 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to IACONA
DONATELLA ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

CP_1

CONTUMACE

nonché contro

CP_2 rapp.to e difeso dall'Avv.to TARZIA ed elett.te dom.to in Milano via Savarè 1

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 29.5.23 il ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente **CP_1** e la società **Controparte_3** chiedendo al Giudice:

NEL MERITO

1. Accertare e dichiarare l'esistenza fra il sig. **Parte_1** e la ^{Part}**CP_4** di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full-time, intercorso nel periodo decorrente dal 01.08.2021 al 30.09.2022, inquadrabile nel livello III del **Organizzazione_1**, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.;

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere, ex livello III del CCNL Edili Industria, le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 01.08.2021 al 30.09.2022 alle dirette dipendenze della società ^{Part}**CP_4** e, conseguentemente, condannare la società ^{Part}**CP_4** in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società **Controparte_3** in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. **Parte_1**, e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 58.264,89 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

3. Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento verbale irrogato al ricorrente in data 30.09.2022 per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa ex art. 2 L. 604/1966 e/o art. 2119 c.c. e, per l'effetto, condannare la società ^{Part}**CP_4** alla reintegrazione della ricorrente nell'originario posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso della somma pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.219,01) per ogni mensilità decorrente

dalla data del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro (e in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità) e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c."

Si è costituita la società *Controparte_3* contestando le avverse deduzioni e domande ed in particolare la propria legittimazione passiva, concludendo per il rigetto delle domande; con vittoria di spese.

E' rimasta contumace la resistente *CP_1*

Nel corso del giudizio, parte ricorrente rinunciava alle domande svolte nei confronti della presunta società committente che accettava la rinuncia; ed il Giudice dichiarava l'estinzione del giudizio tra queste parti.

Disposta la chiamata in giudizio di *CP_2*, dopo la sua costituzione il Giudice, ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda non è fondata e va respinta.

Il ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con *Par Contr* nel periodo dal 1° agosto 2021 al 30 settembre 2022, giorno questo in cui sarebbe stato licenziato verbalmente.

Deduce di avere lavorato presso i cantieri di Genova della *CP_5*, per lo svolgimento di lavori da questa appaltati alla *Controparte_3* e da questa subappaltati alla società *CP_1*

Ebbene, dalla lettura del ricorso emerge immediata l'assoluta carenza di elementi in fatto che possano dare almeno una generica idea di come il rapporto di lavoro si sia sviluppato con le caratteristiche proprie della subordinazione.

Fatta eccezione per la deduzione del cantiere o, meglio, dei cantieri presso i quali il rapporto si sarebbe svolto, si deve sottolineare come l'atto introduttivo del giudizio manchi della indicazione della persona o delle persone che avrebbero impartito al ricorrente disposizioni di lavoro, verificata la correttezza dell'esecuzione delle stesse da parte del lavoratore, controllato il rispetto dell'orario di lavoro.

Al contrario, si deve rilevare come non sia stato indicato nemmeno un solo nome al quale connettere la deduzione di fatti assolutamente generici; di talché il ricorso si mostra avere un contenuto idoneo a rappresentare la storia professionale di qualsiasi altro lavoratore fatta eccezione per le date di inizio e di cessazione dello stesso.

Persino la deduzione del prospettato licenziamento è del tutto decontestualizzata, non circostanziata quanto a tempo, luogo e persone presenti al fatto.

Tali puramente astratte deduzioni pertanto sono inidonee ad essere oggetto di accertamento istruttorio, mancando del tutto i fatti da sottoporre all'attenzione dei testi indotti.

Le domande pertanto devono essere integralmente respinte.

Equi motivi giustificano la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso; spese integralmente compensate tra il ricorrente ed CP_2.

Fissa il termine di giorni sette per il deposito della motivazione

Milano, 09/04/2024

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio